

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 250 -
251/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด พัทลุง
สืบตำรวจโท สม มิตร จันทร หอม กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสี่, มาตรา 193, มาตรา 218

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 78 วรรคสาม

ฟ้องว่าจำเลยมีและใช้อาวุธปืนปล้นทรัพย์ แต่ไม่ระบุว่าเป็นอาวุธปืนที่นาย
ทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ อันจะทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ มาตรา 78 วรรคสามดังนี้ จึงลงโทษจำเลยหนักขึ้นไม่ได้ เพราะไม่ใช่เป็น
เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษหนักขึ้น เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
ให้ลงโทษจำคุกจำเลยฐานพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายไม่เกิน5 ปี การที่จำเลยฎีกาว่า
มิได้พาอาวุธปืน ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และในกรณีศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธ
ปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ แต่จำเลยกลับฎีกาโต้แย้งว่ามีได้มีอาวุธปืน
สั้นซึ่งมีนายทะเบียนของบุคคลอื่นไว้ในครอบครองดังนี้ถือว่าฎีกาที่ไม่โต้แย้งคำ
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันมีอาวุธปืนสั้นขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก มีเครื่องหมายทะเบียนและกระสุนปืนจำนวน 6 นัด ของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันมีอาวุธปืนยาว เอช.เค.33 จำนวน 1 กระบอกและกระสุนปืน จำนวน 119 นัดอันเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แล้วพกพาอาวุธปืนพร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไป โดยมีได้รับใบอนุญาต จำเลยทั้งสี่โดยมีอาวุธปืนติดตัวและใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อกระทำผิดได้ร่วมกันลักทรัพย์รวมสองครั้ง คือ ลักเอาทรัพย์เครื่องเลื่อยจักรยนต์ชนิดมือถือครั้งละ 1 เครื่อง ของบริษัท ซี.เอ็น.ที. จำกัด ซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายสุเมธ ขนาน และนายประสิทธิ์ แดงเรืองผู้เสียหาย ตามลำดับ ในการลักทรัพย์ทั้งสองครั้ง จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้อาวุธปืนจู่เข็ญบังคับผู้เสียหาย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์และพาทรัพย์นั้นไป และจำเลยทั้งสี่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะพาทรัพย์ดังกล่าวไป เหตุเกิดที่ตำบลตะพาน กิ่งอำเภอสรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ต่อมาเจ้าพนักงานยึดได้รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน และได้อาวุธปืนสั้นขนาด .38จำนวน 1 กระบอก พร้อมด้วยกระสุนปืน จำนวน 6 นัด และซองพกปืน 1 ซอง จากจำเลยที่ 2 เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 340, 340 ตร., 371 และขอให้นับโทษจำเลยที่ 4 ต่อจากโทษในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1138/2531ของศาลชั้นต้นดังกล่าวกับให้สั่งริบรถจักรยานยนต์ของกลาง

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 4 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 371 จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 340 วรรคสอง, 340 ตริ ให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตริ, 83 จำคุกคนละ 18 ปี โดยลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในความผิดฐานปล้นทรัพย์คนละ 2 กระทง และลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม จำคุกคนละ 1 ปี กระทงหนึ่ง ความผิดฐานพาอาวุธปืนลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง อันเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุก คนละ 1 ปี อีกกระทงหนึ่ง รวมลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 สี่กระทงเป็นจำคุกคนละ 38 ปี กับให้นับโทษจำเลยที่ 4 ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1138/2531 ของศาลชั้นต้น คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่ความตายในวันที่ 19 มกราคม 2532 ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ออกจากสารบบความ

โจทก์และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตริและ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 78 วรรคสามรวม 2 กระทง แต่ละกระทงให้วางโทษจำคุกตลอด

ชีวิตและจำเลยที่ 2 ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 78 วรรคแรกวางโทษจำคุก 2 ปี ส่วนข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควร คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเมื่อวางโทษความผิดฐานปล้นทรัพย์แต่ละกระทงให้จำคุกตลอดชีวิตแล้วจึงไม่นำโทษแต่ละกระทงมารวมเข้าด้วยกัน จำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิตสถานเดียว ส่วนจำเลยที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง รวมคนละ 2 กระทง ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 โดยวางโทษจำคุกกระทงละ 12 ปี รวมจำคุก จำเลยที่ 3 ที่ 4 คนละ 24 ปี ธิปไตยนยณต์ของกลาง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาโทษจำเลยที่ 2 ฐานปล้นทรัพย์โดยปรับบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตี ประกอบพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 78 วรรคสาม รวมเป็นลงโทษฐานปล้นทรัพย์ 2 กระทง แต่ละกระทงให้วางโทษจำคุกตลอดชีวิตนั้น เห็นว่ายังไม่ถูกต้อง เพราะตามฟ้องของโจทก์ในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ระบุเพียงว่า จำเลยมีและใช้อาวุธปืนเท่านั้น แต่มิได้ระบุว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้อันจะทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 78 วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530

มาตรา 3 จึงไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษตามมาตรา 78 วรรคสาม แห่ง
กฎหมายดังกล่าว

ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ว่า ตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีการ
จับกุมจำเลยที่ 2 ขณะพกพาอาวุธปืน จะลงโทษจำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ ไม่ได้นั้น เห็นว่า ในข้อหาพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 3
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกการที่
จำเลยที่ 2 ฎีกาโต้แย้งว่าจำเลยที่ 2 มิได้พกพาอาวุธปืนซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจึง
ต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวส่วนข้อหาพาอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออก
ใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 มา
นั้นจำเลยที่ 2 มิได้ฎีกาโต้แย้งว่าจำเลยที่ 2 มิได้พาอาวุธปืนดังกล่าวไว้ในครอบครอง
แต่กลับไปโต้แย้งว่าจำเลยที่ 2 มิได้พาอาวุธปืนสั้นซึ่งมีทะเบียนของบุคคลอื่นไว้ใน
ครอบครอง จึงเป็นฎีกาที่ไม่ได้โต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นฎีกาที่ไม่
ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
340 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตรี, 83 ให้จำคุกกระหนงละ18 ปี รวมสองกระหนง
จำคุก 36 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-สมชัย ศิริบุตร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ